



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°

36

Registro

Deliberazioni

02.12.2025

OGGETTO: Sentenza n. 791/2025 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione di violazione al C.d.S. – Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del d.lgs. 267/2000.

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **02** Del mese di **Dicembre**
 Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, l' convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCILOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	NO
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

sette

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
 DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aiello, contro il Comune di Squillace nonché contro Agenzia delle Entrate – avente ad oggetto: Opposizione ex L. 689/81, ha emesso la Sentenza n. 791/2025, così provvedendo:

- *Accoglie il ricorso promosso da omissis, avverso la cartella di pagamento n. 030202200003570455000 notificata il 06.06.2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su impulso del Comune di Squillace;*
- *Per l'effetto annulla integralmente il contenuto della cartella di pagamento sopra specificata;*
- *Condanna il Comune di Squillace, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 321,00 di cui Euro 43,00 per spese, Euro 278,00 per compensi professionali oltre il rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a beneficio del difensore costituito per la ricorrente;*

che per effetto della sopra citata Sentenza, il Comune di Squillace è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- *Euro 762,57 a favore dell'opponente omissis, che nelle more del giudizio aveva provveduto al pagamento, come da ricevute depositate in atti;*
- *Euro 448,64 a titolo di spese legali, distratte a favore del difensore costituito avv. Giuseppe Aiello;*

che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 1.211,11;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 1.211,11 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva descritta in premessa per l'importo complessivo di Euro 1.211,11;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **02/12/2025**

Delibera n. 36

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

